

경 고 요 구

1. 제 목 : 휴무일·휴일 근무 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○○○실(●●●●부)

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○실은 ○○○○○○사업을 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조(근로시간)에 따르면 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없으며, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다고 정하고 있으며, 같은 법 제53조(연장 근로의 제한) 제1항에 따르면 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있고, 같은 조 제4항 따라 사용자는 특별한 사정이 있으면 고용노동부장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 근로시간을 연장할 수 있습니다.

또한, 「근로기준법 시행규칙」 제9조(특별한 사정이 있는 경우의 근로시간 연장 신청 등) 제1항에 에서는 “특별한 사정”을 아래와 같이 명시하고 있습니다.

1. 재난 또는 이에 준하는 사고가 발생하여 이를 수습하거나 재난 등의 발생이 예상되어 이를 예방하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우
2. 사람의 생명을 보호하거나 안전을 확보하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우
3. 갑작스런 시설·설비의 장애·고장 등 돌발적인 상황이 발생하여 이를 수습하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우,
4. 통상적인 경우에 비해 업무량이 대폭적으로 증가한 경우로서 이를 단기간 내에 처리하지 않으면 사업에 중대한 지장을 초래하거나 손해가 발생하는 경우

아울러 「근로기준법 시행령」 제34조(근로시간 등의 적용제외 근로자)에서는 법 제 63조(적용의 제외) 제4호에서 “대통령으로 정한 업무”란 사업에의 종류에 관계없이 관리·감독 업무에 또는 기밀을 취급하는 업무를 말한다고 정하고 있습니다.

한편, 目目目에서는 ‘xx.x.xx.부터 ‘xx.x.xx.까지 종합감사를 실시하고, “관리직에 시간외수당을 편성·지급하여 예산 집행의 불합리 초래” 시간외근무 지급 제외 대상에 x~x급 직원을 포함하는 등 상위직 관리자급 직원에게 시간외근무수당을 지급하는 일이 없도록 “현지 주의” 처분받았으며, 이에 ◇◇◇◇부에서는 [표 2]와 같이 「상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외」 기준을 마련하여 시간외근무수당 등이 착오 지급하는 일이 없도록 하였습니다.

[표 1] 시간외근무수당 지급 제외기준

구분	기준내용
관련근거	· 근로기준법 제63조 제4호 및 같은 법 시행령 제34조, 기획재정부「2022년도 공기업준정부기관 예산운용지침」
제외대상	· 1~3급까지 연봉제 대상자
판단기준	· 관리·감독 업무에 종사하는 상위직 관리자에 해당 [직제규정(별표4) 및 위임전결사항 운영세칙(별표1)]

- 직제규정(별표4) : 사무직·기술직·약무직 1급 직위는 해당 직종 1급부터 3급까지 직원을 2급, **3급 직위는 해당 직종 2급부터 4급까지 직원을 보할 수 있다**

따라서 공단 직원은 관련 법에 따라 주 40시간 근무 준수와 주 12시간 한도 내 연장 근무를 하여야 하며, 특별한 사정이 있는 경우 근무시간 연장에 대하여 객관적이고 적합한 사유가 있어야 합니다.

아울러 복무 관리 위임전결권자는 소속 부서원의 연장 근무의 필요성과 시급성 등을 면밀히 파악 후 관련 법 내에서 연장 근무를 명하거나 승인하여야 하며, 상위직 관리자 직원의 관리·감독과 노무관리 등 휴무일·휴일 연속근무 및 연장 근무를 철저히 관리하여 불필요한 연장 근무가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

공단 감사실에서는 'xx.x.x.부터 x.x.까지 본사 특별부서 종합감사를 시행하였으며, 법정 연장근로 제한 시간 초과 등 관계 법령 등 위반 사실이 확인되어 ●●●●실장(AAA) “주의”, ●●●●부장(BBB)은 “경고” 처분받은 사실이 있음에도 불구하고 [표 2]와 같이 기 감사 지적사항 동일 사례로 법정 연장근로 제한시간(1주 12시간 한도 내 연장 가능)을 x시간 초과하여 주 xx시간 근무를 시행한 사실이 확인되었습니다.

또한, BBB 과장은 ○○○○부(○○○○-XXXX, 'xx.x.xx.) 인사명령에 따라 ●●●●실 ●●●●부장에 포함으로써, 'xx. x. x.부터 ●●●●부의 업무총괄과 직원들의 복무 관리 승인 등의 전결권 상위직 관리자로 임무를 수행하였음에도 불구하고, 「시간외근무수당 지급 제외기준」을 준수하지 않은 것으로 확인되었으며,

20xx년 국정감사 필수대기인원 명단을 확인한 결과, 필수인원은 부서장 판단 하에 시간외근무 수당 또는 대체 휴무 부여 등 상위직 관리자급(x~x급)은 시간외 근무 수당 제외 하는 사항으로 시행하였으나, ●●●●부장(BBB)은 시간외근무수당(xx.xx. X시간, xx.xx. X시간, XXX,XXX원)을 청구한 것으로 확인됨에 따라, ●●●●실장(AAA)은 상위직 관리자 직원의 관리·감독과 노무관리 등 휴무일·휴일 연속근무 및 연장 근무를 철저히 관리하여 불필요한 연장 근무가 발생하지 않도록 하여야 하나, 위 사항에 대하여 통제·관리가 제대로 이루어지지 않은 것으로 판단됩니다.

[표 2] 시간외근무 발생 내역

신청 일자	근무 일자	업무 내용	근무 시간	연장	휴일
'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx		X.X
	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx		X.X
'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx	X	
'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx	X	
'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx	X.X	
'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx	X.X	
'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.		xx:xx~xx:xx		X

4. 관계기관 의견

- 관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- 관리이사는
 - 동일 사례로 반복하여 규정을 위반한 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
●●●●부	-	AAA	-	'XX.X.X.~'XX.XX.XX	좌동	경고